Recht 2

Schuldbetreibung & Konkurs · Gesellschaftsrecht
SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern · Semester 5 · Dozent: Olivier Dollé

★ Durchgängiges Fallbeispiel: Hotel Alpenblick

Das «Hotel Alpenblick» – unser roter Faden

Um die trockene Rechtstheorie greifbar zu machen, begleiten wir im gesamten Kompendium ein fiktives Unternehmen: Das **Hotel Alpenblick** in Luzern.

Die Geschichte: Die Geschwister **Lena und Marco Berger** haben vor drei Jahren das «Hotel Alpenblick» als **GmbH** gegründet. Das Boutique-Hotel mit 30 Zimmern und einem Restaurant läuft gut, doch es gibt immer wieder rechtliche Herausforderungen: Ein Lieferant zahlt nicht, ein ehemaliger Mitarbeiter hat noch offene Forderungen, und die Geschwister überlegen sich, ob sie die GmbH in eine AG umwandeln sollen.

In jedem Kapitel zeigen wir, wie das jeweilige Rechtskonzept auf das Hotel Alpenblick angewendet wird.

🏨

Hotel Alpenblick GmbH

Boutique-Hotel in Luzern, 30 Zimmer + Restaurant, gegründet 2022

👩‍💼

Lena Berger

Geschäftsführerin, Stammanteil CHF 14'000, zuständig für Finanzen

👨‍🍳

Marco Berger

Geschäftsführer, Stammanteil CHF 6'000, zuständig für F&B

01 Schuldbetreibung & Konkurs – Einführung

LERNZIELE

- ✓ Sie können die Grundbegriffe des SchKG verständlich beschreiben.
- ✓ Sie können ein Inkasso unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen korrekt vornehmen.
- ✓ Sie können den vollständigen Ablauf eines Betreibungsverfahrens auf Pfändung und Konkurs anhand eines Praxisbeispiels durchspielen.
- ✓ Sie können die unterschiedlichen Betreibungsarten umfassend beschreiben.
- ✓ Sie können sinnvolle Kriterien aufzählen, ab wann bei einer Schuldbetreibung ein Fachmann beigezogen werden muss.

Warum braucht es das SchKG?

Recht haben und Recht durchsetzen sind zwei verschiedene Dinge. Was nützt es einer Partei, wenn ihr ein Gericht eine Geldsumme zuspricht, die Gegenpartei sich aber weigert zu zahlen? Genau für diesen Fall wurde das **Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG)** geschaffen.

Das SchKG dient zur **zwangsweisen Eintreibung von Geldforderungen** mithilfe des Staates, der dafür die Betreibungsorgane sowie die Gerichte zur Verfügung stellt. Es ist ein Bundesgesetz aus dem Jahr 1889, das in der ganzen Schweiz einheitliche Gültigkeit hat und laufend aktualisiert wird.

Wichtig: Die Zwangsvollstreckung kann und darf sich **nur gegen das Vermögen** richten – der frühere «Schuldverhaft» (Einsperren im Schuldenturm) ist längst abgeschafft.

⚠️ **WICHTIGE ABGRENZUNG**

Das SchKG gilt nur für Geldforderungen! Für andere Rechtsansprüche (z.B. Nachbesserung im Werkvertrag, Herausgabe von Gegenständen) enthält die **Zivilprozessordnung** des Bundes die vollstreckungsrechtlichen Bestimmungen.

Organisation: Betreibungs- und Konkurskreise

Die Durchführung des SchKG obliegt den **Kantonen**. Jeder Kanton ist in verschiedene Kreise eingeteilt:

📋

Betreibungskreis (Art. 2 Abs. 1 SchKG)

Meist eine Gemeinde (kleinere können zusammengefasst werden). Geleitet von Betreibungsbeamten, die alle anfallenden Betreibungshandlungen durchführen und dafür Gebühren erheben. Grösse variiert stark – vom Einzelbeamten bis zu 100 Mitarbeitenden (z.B. Genf).

⚖️

Konkurskreis (Art. 2 Abs. 2 SchKG)

Oft werden mehrere Gemeinden oder Bezirke zusammengefasst. Geleitet von Konkursbeamten, die alle Konkurshandlungen in ihrem Kreis durchführen.

Aufsichtsbehörden und Beschwerde

Die Kantone müssen **Aufsichtsbehörden** ernennen, die Betreibungs- und Konkursämter beaufsichtigen. Die Instanzenkette ist:

Bezirksgericht (1. Instanz) → **Kantons-/Obergericht** (2. Instanz) → **Bundesgericht** (SchKG-Kammer, IV. Abt.)

Gegen **alle Betreibungshandlungen** eines Betreibungs- oder Konkursamtes können Betroffene (Schuldner oder Gläubiger) eine **Beschwerde** an die Aufsichtsbehörde richten (Art. 17 SchKG). Das Verfahren ist relativ einfach und kostengünstig (schriftlich, mit Antrag und Begründung).

Fristen: Bei Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit = **10 Tage**. Bei Rechtsverweigerung oder -verzögerung = **jederzeit**.

Die Parteien der Schuldbetreibung

Die Parteien heissen **Gläubiger:in** und **Schuldner:in**. Für die Einleitung einer Betreibung ist **kein Nachweis erforderlich** – grundsätzlich kann jeder jeden erst einmal betreiben. Gläubiger:in ist, wer behauptet, Gläubiger:in zu sein und als Betreiber:in auftritt.

Voraussetzung: Partei- und Betreibungsfähigkeit, die wiederum Handlungsfähigkeit voraussetzt.

> 🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**
>
> **Die Weinlieferung:** Ein Weinlieferant liefert dem Hotel Alpenblick Wein für CHF 8'500.–, doch das Hotel bezahlt die Rechnung auch nach mehrfacher Mahnung nicht. Der Weinlieferant ist der **Gläubiger**, die Hotel Alpenblick GmbH ist die **Schuldnerin**. Der Lieferant kann nun über das SchKG die zwangsweise Eintreibung einleiten.

---

02 Die Betreibungsarten

Vier Arten der Zwangsvollstreckung

Das Betreibungsamt bestimmt **von Amtes wegen**, welche Betreibungsart anwendbar ist. Einzige Ausnahme: Bei der Betreibung auf Pfandverwertung muss der Gläubiger von Beginn an auf das Pfand hinweisen.

📌

Betreibung auf Pfändung

Für alle «gewöhnlichen» Schuldner, die **nicht im Handelsregister** eingetragen sind. Auch **Spezialexekution** genannt: Nur so viel wird gepfändet und verwertet, wie Gläubiger fordern. Befriedigung in zeitlicher Reihenfolge – wer zuerst die Fortsetzung verlangt, wird zuerst befriedigt.

💥

Betreibung auf Konkurs

Für alle Schuldner, die **im Handelsregister** eingetragen sind. **Generalexekution**: Das gesamte Vermögen (= Konkursmasse) wird verwertet und verteilt. Alle bekannten Gläubiger werden berücksichtigt. Hat regelmässig die Löschung im HR zur Folge.

🔐

Betreibung auf Pfandverwertung

Kommt zum Zuge, wenn bereits ein **Pfand** hinterlegt wurde (Grundpfand, Faustpfand) oder ein Retentionsrecht geltend gemacht wurde. Keine Pfändung nötig – es geht nur um die Verwertung des Pfandes.

📜

Wechselbetreibung

Für Forderungen aus Wechsel oder Check. Kaum bedeutsam, **nicht prüfungsrelevant**.

⚠️ **ACHTUNG**

HR-Eintrag = Konkurs für ALLES! Eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person (z.B. Einzelunternehmer, Kollektivgesellschafter) unterliegt auch für ihre **Privatschulden** der Betreibung auf Konkurs. Juristische Personen hören nach Löschung im HR auf zu existieren.

🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**

Welche Betreibungsart? Die Hotel Alpenblick GmbH ist im Handelsregister eingetragen → **Betreibung auf Konkurs**. Wenn aber das Hotel einem Lieferanten ein Faustpfand gegeben hat → **Betreibung auf Pfandverwertung**. Wenn der Küchenchef Marco Berger privat eine Rechnung nicht bezahlt und nicht persönlich im HR eingetragen ist → **Betreibung auf Pfändung**.

03 Allgemeine Regeln des Betreibungsverfahrens

Der Betreibungsort (Art. 46 SchKG)

Es gilt die **Einheit des Betreibungsortes** – ein Verfahren kann nur an einem bestimmten Ort durchgeführt werden. Der Betreibungsort ist **zwingend** und kann nicht vertraglich festgelegt werden.

Schuldner-Typ	Betreibungsort
Natürliche Person	**Wohnsitz** (Lebensmittelpunkt, Art. 23–26 ZGB)
Juristische Person / Gesellschaft	**Hauptsitz** (gem. Statuten und HR-Eintrag)
Grundpfandgesicherte Forderung	Ort, an dem das **Grundpfand liegt**
Faustpfandgesicherte Forderung	Wahlweise Wohnsitz oder Ort des Faustpfandes
Ohne festen Wohnsitz	Jeweiliger **Aufenthaltsort**

⚠️ **ACHTUNG BEI ZWEIGNIEDERLASSUNGEN**

Am Ort einer Zweigniederlassung kann eine Gesellschaft nie betrieben werden, selbst wenn die Forderung mit dem Betrieb dort zusammenhängt (BGE 96 III 89). Ausnahme: Ausländische Unternehmen können an ihrer schweizerischen Geschäftsniederlassung betrieben werden.

📚 **BEISPIELE AUS DEM KOMPENDIUM**

Studierende Person: Wohnt unter der Woche am Studienort, kehrt am Wochenende nach Hause zurück → Betreibung am **Wohnort (zuhause)**.

Einzelunternehmer: Wohnt nicht am selben Ort wie der HR-Eintrag → Betreibung am **Wohnort** (nicht am Firmenort).

Fristen (Art. 31 SchKG)

Im SchKG gelten grundsätzlich dieselben Fristen wie in der Schweizerischen Zivilprozessordnung:

- Der Fristenlauf beginnt mit der Übergabe/dem Empfang der Urkunde. Der Tag der Übergabe wird **nicht mitgezählt**.
- Die Frist läuft am letzten Tag um **Mitternacht** ab. Der Poststempel am letzten Tag genügt.
- Fällt der letzte Tag auf einen Sonntag, Samstag oder staatlich anerkannten Feiertag → Frist endet erst am nächsten **Werktag** um Mitternacht.

Schonzeiten – drei Kategorien

Aus sozialpolitischen Gründen gibt es Verschnaufpausen, in denen **keine Betreibungshandlungen** vorgenommen werden dürfen:

Geschlossene Zeiten

(Art. 56 Ziff. 1+2 SchKG)

• 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens
• Sonn- und Feiertage
Aber: An Samstagen darf betrieben werden!

Betreibungsferien

(Art. 56 Ziff. 2 SchKG)

• 7 Tage vor und nach Ostern
• 7 Tage vor und nach Weihnachten
• 15. Juli bis 31. Juli
Das Amt kann in dieser Zeit Pendenzen erledigen.

Rechtsstillstand

(Art. 56, 57ff. SchKG)

Individuell gewährt bei:
• Militär-/Zivilschutzdienst (ab 30 Tage + 2 Wochen)
• Todesfall in Familie (2 Wochen)
• Tod des Schuldners (2 Wochen)
• Haft (bis Vertretung ernannt)
• Schwere Krankheit
• Allg. Notzustand (Epidemie, Katastrophe)

> ✅ **MERKSATZ**
>
> **Betreibungsferien und Rechtsstillstand hemmen den Fristenlauf NICHT.** Fällt aber das *Ende* einer Frist in eine Schonfrist, wird sie bis zum **dritten Werktag** nach Ende der Schonfrist verlängert.

Kosten und Betreibungsregister

Die Kosten gehen grundsätzlich zulasten der **Schuldner**. Aber: **Gläubiger müssen vorstrecken!** Das Betreibungsamt wird erst tätig nach Erhalt des Kostenvorschusses. Gebühren sind in der bundesrechtlichen Gebührenverordnung (GebV) festgelegt und gelten schweizweit.

Betreibungsregister (Art. 8a SchKG)

Gläubiger können Einsicht nehmen, brauchen aber ein **glaubhaftes Interesse**. Wichtige Fakten:

- Kein gesamtschweizerisches Register – bei Wohnortwechsel hat man oft einen «sauberen» Auszug
- Einträge bleiben **5 Jahre sichtbar**, auch nach Bezahlung
- Nach 3 Monaten kann Schuldner beantragen, dass die Betreibung für Dritte nicht mehr sichtbar ist (wenn Gläubiger nicht eingeklagt hat)
- Löschen kann nur der Gläubiger oder das Gericht auf Klage

> 🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**
>
> **Vor einer Betreibung prüfen!** Bevor Lena den Weinlieferanten (der ebenfalls dem Hotel Geld schuldet) betreibt, nimmt sie Einsicht in dessen Betreibungsregister. Sie sieht dort bereits 5 laufende Betreibungen → Sie entscheidet sich, erst einmal abzuwarten, da wenig Aussicht auf Erfolg besteht und sie auch die Betreibungskosten vorstrecken müsste.

04 Das Einleitungsverfahren

Übersicht – Zwei Hauptabschnitte

Jedes Betreibungsverfahren gliedert sich in **zwei Hauptabschnitte**: das **Einleitungsverfahren** (bei allen drei Betreibungsarten gleich) und das **Vollstreckungsverfahren**.

Das Einleitungsverfahren dient dazu abzuklären, ob der Schuldner tatsächlich Geld schuldet. Das Betreibungsamt prüft **nicht**, ob das Betreibungsbegehren zu Recht gestellt wurde!

Die vier Schritte des Einleitungsverfahrens

1. Betreibungsbegehren Gläubiger → **2. Zahlungsbefehl** Betreibungsamt → **3. Rechtsvorschlag** Schuldner (10 Tage) → **4. Rechtsöffnung** Gericht

1. Betreibungsbegehren (Art. 67 SchKG)

Der Gläubiger muss **aktiv werden** – es gibt keine Betreibung von Amtes wegen. Das Begehren darf sogar mündlich sein, muss aber enthalten: Name und Wohnort von Gläubiger und Schuldner, Forderungssumme mit kurzer Spezifizierung (z.B. «Rechnung vom …»).

Das Begehren kann auch **online** auf einer Bundesseite ausgefüllt werden.

> ⚠️ **WARNUNG**
>
> **Private Anbieter verlangen zum Teil horrende Gebühren** für das Online-Ausfüllen des Betreibungsbegehrens. Immer die offizielle Bundesseite nutzen!

2. Der Zahlungsbefehl (Art. 69 SchKG)

Nach Erhalt des Betreibungsbegehrens erlässt das Betreibungsamt den **Zahlungsbefehl**. Das Amt prüft nur, ob ein **formgültiges** Betreibungsbegehren vorliegt – **nicht, ob die Forderung besteht!**

Der Zahlungsbefehl ist eine Zahlungsaufforderung mit der Weisung:

- Entweder die Forderung durch Zahlung **innert 20 Tagen** zu befriedigen
- Oder mittels **Rechtsvorschlag innert 10 Tagen** die Betreibung zum Stillstand zu bringen
- Hinweis, dass bei passivem Verhalten die Betreibung ihren Fortgang nimmt

Form: Amtliches Formular, im Doppel. Gläubiger erhalten das Doppel.

Zustellung: Offene persönliche Übergabe an Schuldner oder Haushaltsangehörige (Art. 72 SchKG). Ist der Schuldner unauffindbar → Veröffentlichung im Amtsblatt.

> ⚠️ **BGE-ENTSCHEID**
>
> **Zustellung per Einschreiben ist NICHTIG!** Das Betreibungsamt kann so nicht beweisen, dass der Schuldner den Zahlungsbefehl persönlich gesehen hat (BGE 54 III 251).

3. Der Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG)

Der Rechtsvorschlag ist die mündliche oder schriftliche Erklärung des Schuldners, wonach die Forderung ganz oder teilweise bestritten wird. Er bringt die Betreibung zum **Stillstand** (Art. 78 SchKG).

Frist: 10 Tage nach Zustellung des Zahlungsbefehls.

Wichtige Details:

- Muss **nicht** begründet werden – eine Mitteilung wie «Schulde nichts» reicht
- Ein telefonischer Rechtsvorschlag wird anerkannt (BGE-Praxis)
- Empfehlung: Schriftlich erheben (Schuldner ist beweispflichtig!)
- Bei Teilbestreitung: Bestrittener Betrag muss genau angegeben werden

> ⚠️ **WAS IST KEIN RECHTSVORSCHLAG?**
>
> **«Anerkenne die Forderung nicht, werde Rechtsvorschlag erheben»** → NEIN!
> **Das Zerreissen des Zahlungsbefehls** → NEIN!

> ✅ **PROFI-TIPP: NUR FÜR EFFEKTIV BESTRITTENEN TEIL RECHTSVORSCHLAG ERHEBEN!**
>
> **Beispiel:** Betreibung für CHF 1'000.–, Sie schulden aber nur CHF 900.–. Rechtsvorschlag für CHF 1'000.–? → Sie tragen ca. 9/10 der Prozesskosten! Rechtsvorschlag nur für CHF 100.–? → Gläubiger unterliegt voll und trägt alle Kosten.

4. Die Rechtsöffnung

Der Rechtsvorschlag blockiert die Betreibung. Die **Rechtsöffnung** ist die gerichtliche Beseitigung dieser Blockade. Die Initiative liegt beim Gläubiger, der das Gericht braucht.

Provisorische Rechtsöffnung (Art. 82 SchKG)

Wenn die Forderung beruht auf:
- Öffentlicher Urkunde
- Durch Unterschrift bekräftigter **Schuldanerkennung** (z.B. Vertrag, Darlehen, Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Schuldbrief, Verlustschein)

→ Wird automatisch definitiv, wenn Schuldner nicht innert **20 Tagen** Aberkennungsklage erhebt.

Definitive Rechtsöffnung (Art. 80 SchKG)

Nur aufgrund eines **vollstreckbaren Titels**:
- Vollstreckbare gerichtliche Urteile
- Gerichtliche Vergleiche
- Verfügungen von Verwaltungsbehörden (Steuerveranlagungen, Bussenverfügungen)
- Rechtskräftige Bussen

→ Schuldner kann nur noch beweisen: **bezahlt, gestundet oder verjährt**.

Wenn **keine geeigneten Urkunden** vorhanden sind → ordentlicher Prozessweg: **Anerkennungsklage** vor dem Zivilgericht.

⚠️ **FALSCHEN ANTRAG VERMEIDEN!**

Das Gericht darf nicht von sich aus provisorische Rechtsöffnung gewähren, wenn der Antrag auf definitive lautet! Immer genau prüfen, welcher Rechtsöffnungstitel vorliegt.

🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**

Der Weinlieferant betreibt das Hotel: Der Lieferant hat einen unterschriebenen Liefervertrag (= Schuldanerkennung). Er stellt ein Betreibungsbegehren → erhält das Doppel des Zahlungsbefehls mit Vermerk «Rechtsvorschlag erhoben». Er beantragt beim Gericht **provisorische Rechtsöffnung** gestützt auf den Vertrag. Das Gericht erteilt sie. Wenn Lena nicht innert 20 Tagen Aberkennungsklage erhebt, wird sie definitiv.

Weitere wichtige Klagen im Einleitungsverfahren

- **Art. 85 SchKG:** Schuldner kann jederzeit dem Gericht beweisen, dass die Schuld bezahlt oder gestundet wurde → Aufhebung/Einstellung der Betreibung
- **Art. 86 SchKG:** Rückforderungsklage innerhalb eines Jahres, wenn eine Nichtschuld bezahlt wurde

---

05 Das Vollstreckungsverfahren

Fortsetzungsbegehren (Art. 88 SchKG)

Das Vollstreckungsverfahren beginnt mit dem **Fortsetzungsbegehren**. Jetzt geht es darum, tatsächlich an das Geld des Schuldners zu kommen.

Voraussetzungen:

- Das Verfahren ist hängig
- Der Zahlungsbefehl ist rechtskräftig (kein Rechtsvorschlag oder dieser wurde beseitigt)
- Seit Zustellung des Zahlungsbefehls sind mindestens **20 Tage** vergangen
- Seit Zustellung ist noch **nicht 1 Jahr** verstrichen (steht still bei Gerichtsverfahren)

Nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens entscheidet das Betreibungsamt über die **Betreibungsart** – hier scheiden sich die Wege zwischen Pfändung und Konkurs.

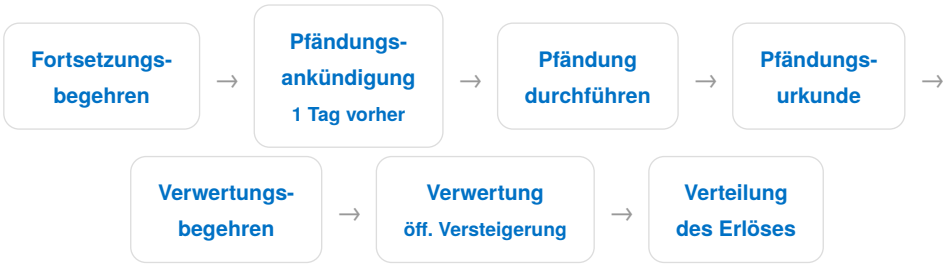
06 Die Betreibung auf Pfändung

Spezialexekution – Grundprinzip

Bei der Pfändung wird nur **so viel** vom schuldnerischen Vermögen verwertet, wie für die Deckung der Forderungen nötig ist. Nur die am Verfahren beteiligten Gläubiger nehmen teil.

Voraussetzungen: Schuldner ist **nicht** im HR eingetragen, oder es geht um periodische familienrechtliche Unterhalts-/Unterstützungsbeiträge (immer Pfändung, auch bei AG).

Das Pfändungsverfahren im Detail



Reihenfolge der Pfändung (gesetzlich vorgeschrieben):

1. **Bewegliches Vermögen** (insbesondere Lohn/Forderungen) → zuerst
2. **Unbewegliches Vermögen** (Grundstücke) → nur wenn bewegliches nicht ausreicht
3. **Gegenstände Dritter** → nur in letzter Linie, wenn Behauptung des Schuldners nicht zweifelsfrei

Unpfändbare Vermögensobjekte

Absolut unpfändbar (Art. 92 SchKG)

• Lebensnotwendige Sachen (Kleider, Tisch, Stuhl, Bett)
• Werkzeuge/Geräte/Bücher für Berufsausübung
• Sachen Dritter (z.B. unter Eigentumsvorbehalt)
• Religiöse Gegenstände
• Haustiere (nicht für Erwerbszwecke)
• AHV/IV/EL-Renten, Unfall-/Militärversicherung
• Bewaffnung und Sold der Wehrleute
• Genugtuungsleistungen

Beschränkt pfändbar (Art. 93 SchKG)

Können bis zum **Existenzminimum** gepfändet werden:
• Zukünftige Forderungen (z.B. Lohn) → **Lohnpfändung** für max. 1 Jahr
• Renten/Pensionen (BVG, UVG, ALV, EO), soweit nicht unpfändbar

✅ **MERKSATZ: AUSWECHSLUNGSRECHT (ART. 92 ABS. 3 SCHKG)**

Gläubiger können dem Schuldner billigere Ersatzgegenstände zur Verfügung stellen, um teurere Gegenstände pfänden zu können. Beispiel: Schuldner hat teuren Fernseher → Gläubiger bietet einfacheres Modell als Ersatz.

Das Existenzminimum

Das Existenzminimum ist **keine exakte Grösse** und immer individuell festzulegen. Es wird von den kantonalen SchKG-Aufsichtsbehörden festgelegt und variiert von Kanton zu Kanton.

Besteht aus: Fixer Grundbetrag + effektive Kosten für Miete, Heizung, ggf. Auto (wenn für Beruf unentbehrlich). Bei Verheirateten wird das Einkommen des nicht betriebenen Ehegatten berücksichtigt.

Verwertung (Art. 116ff. SchKG)

Das Verwertungsbegehren leitet die Versilberung ein. In der Regel erfolgt die Verwertung durch **öffentliche Versteigerung** (dreimaliger Aufruf). Die Sache wird dem Meistbietenden zugeschlagen – der Ersteigerer hat kein Gewährleistungsrecht.

Freihandverkauf (Art. 130 SchKG) in bestimmten Fällen möglich: alle Beteiligten einverstanden, Markt-/Börsenpreis vorhanden, schnelle Wertverminderung.

Erlösverteilung: Zuerst Verfahrenskosten → dann Gläubigerforderung → Rest gehört Schuldner.

Der Pfändungsverlustschein (Art. 149 SchKG)

Wenn kein oder nicht genügend pfändbares Vermögen vorhanden ist, erhalten Gläubiger einen **Verlustschein**. Dieser hat einschneidende Wirkungen:

- Gilt als **Schuldanerkennung** = provisorischer Rechtsöffnungstitel
- Innerhalb von **6 Monaten**: neue Betreibung direkt mit Fortsetzungsbegehren (kein Einleitungsverfahren!)
- Verjährt nach **20 Jahren** (gegenüber Erben: 1 Jahr)
- Gilt als **Arrestgrund**
- Berechtigt zu **Anfechtungsklagen**
- Löst ggf. Ehrenfolgen aus (Unwählbarkeit etc.)

> 🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**
>
> **Lena betreibt einen Ex-Mitarbeiter:** Der ehemalige Sous-Chef schuldet dem Hotel CHF 3'000.– (Rückzahlung eines Vorschusses). Er ist nicht im HR eingetragen → Pfändung. Bei der Pfändung stellt sich heraus: Er hat nur ein altes Auto und eine Lohnpfändung läuft bereits. Die Pfändungsurkunde stellt einen **Verlustschein** dar. Lena kann ihn in 6 Monaten erneut betreiben.

---

07 Betreibung auf Pfandverwertung

Grundprinzip

Hier ist der Vermögenswert **bereits gesichert** – es geht nur noch um die Verwertung des Pfandes (Grund- oder Faustpfand). Die Pfändung durch das Betreibungsamt entfällt.

Heute vor allem bei **Grundpfändern** von grosser Bedeutung – z.B. wenn eine Bank den Baukredit wegen Nichtzahlung der Zinsen kündigt und die Liegenschaft verwerten lässt.

Besonderheiten

- Gläubiger muss **im Betreibungsbegehren** den Pfandgegenstand angeben (Art. 151 SchKG)
- **Längere Zahlungsfristen im Zahlungsbefehl:**
  - Bewegliche Pfandgegenstände: **1 Monat**
  - Grundpfänder: **6 Monate**
- **Verwertungsbegehren:** Faustpfand max. 1 Jahr, Grundpfand max. 2 Jahre nach Zustellung des Zahlungsbefehls
- Gläubiger darf das Pfand **nicht von sich aus** verwerten

Pfandausfallschein (Art. 158 SchKG)

Reicht der Pfanderlös nicht aus, erhalten Gläubiger einen **Pfandausfallschein**. Dieser berechtigt zur Anhebung einer Betreibung auf Pfändung oder Konkurs. Innerhalb von **1 Monat**: direkt Fortsetzungsbegehren möglich. Gilt als Schuldanerkennung = provisorischer Rechtsöffnungstitel.

08 Die Betreibung auf Konkurs

Generalexekution

Im Konkurs wird das **gesamte Vermögen** (= Konkursmasse) verwertet, unabhängig davon, ob ein oder viele Gläubiger betrieben haben. Alle Forderungen werden fällig. Das wirtschaftliche Dasein des Schuldners wird liquidiert. Zuständig: **Konkursgericht** (nicht Betreibungsamt) und **Konkursamt**.

Ablauf: Ordentliche Konkursbetreibung

Einleitungsverfahren (wie üblich) → **Fortsetzungsbegehren** → **Konkursandrohung** (unverzüglich) → **20 Tage Zahlungsfrist** → **Konkursbegehren** (max. 15 Mt.) → **Konkurseröffnung**

Konkurseröffnung ohne vorherige Betreibung

Privatkonkurs (Art. 191 SchKG)

Auch Nicht-HR-Eingetragene können Konkurs über sich beantragen. Vorteil: Konkursverlustschein ist milder als Pfändungsverlustschein. Kosten: ca. CHF 4'000–5'000.–

Überschuldung (Art. 192 SchKG)

Bei AG/GmbH/Genossenschaft: Organe müssen das Gericht benachrichtigen, wenn Aktiven die Schulden nicht mehr decken.

Gläubigerantrag (Art. 190 SchKG)

Wenn Schuldner flüchtig sind, Vermögen verheimlichen oder unbekannten Aufenthalts.

Ausgeschlagene Erbschaft (Art. 193 SchKG)

Wenn alle Erben ausschlagen und die Erbschaft überschuldet ist → Konkurs von Amtes wegen.

Die drei Konkursverfahren

Einstellung mangels Aktiven (Art. 230 SchKG)

Keine oder zu wenige Aktiven für ein summarisches Verfahren. Konkurs wird nicht durchgeführt. Jur. Personen werden trotzdem gelöscht!

Summarisches Verfahren (Art. 231 SchKG)

Aktiven reichen nicht für ordentliches Verfahren. Gläubiger geben Forderungen innert 1 Monat ein. Verteilung ohne Förmlichkeiten nach Kollokationsklassen.

Ordentliches Verfahren (Art. 232ff. SchKG)

Genügend Aktiven. Gläubigerversammlung wählt Konkursverwaltung. In der Praxis selten.

Kollokationsplan – Die drei Konkursklassen (Art. 219 SchKG)

Vor den drei Klassen werden **pfandgesicherte Forderungen** aus dem Pfanderlös gedeckt.

Klasse	Forderungen
1. Klasse	Arbeitnehmerforderungen & familienrechtliche Ansprüche (6 Monate vor Konkurseröffnung); Pensionskassen-Guthaben; Ansprüche aus Unfallversicherung
2. Klasse	Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, ALV); Krankenversicherungsprämien; Unfallversicherungs-/ALV-Beiträge; Ersatzforderungen des Kindes
3. Klasse	Alle übrigen Forderungen

Konkursverlustschein (Art. 265 SchKG)

Der Konkursverlustschein hat **wesentlich schwächere** Wirkungen als der Pfändungsverlustschein:

Konkursverlustschein

• Gilt als Schuldanerkennung **nur wenn** Forderung im Konkurs anerkannt wurde
• Neue Betreibung nur bei **«neuem Vermögen»**
• Verjährt nach 20 Jahren
• Schuldner kann aufbauen (nicht nur Existenzminimum!)

Pfändungsverlustschein (Vergleich)

• Gilt immer als Schuldanerkennung
• Neue Betreibung innert 6 Monaten direkt möglich
• Verjährt nach 20 Jahren
• Schuldner lebt am Existenzminimum

✅ **MERKSATZ: PRIVATKONKURS ALS CHANCE**

Bei einem Konkurs wird zwar alles verwertet, aber danach hat man die Möglichkeit, sich eine neue Existenz aufzubauen. Im Gegensatz zur Pfändung, wo man jahrelang am Existenzminimum leben muss. Juristische Personen «überleben» den Konkurs allerdings nicht – sie werden im HR gelöscht.

🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**

Worst Case: Wenn das Hotel Alpenblick GmbH den Konkurs eröffnen müsste: Alle Vermögenswerte werden zur Konkursmasse. Die Mitarbeitenden hätten 1. Klasse-Forderungen (Löhne der letzten 6 Monate). Die Bank mit dem Kredit wäre in der 3. Klasse. Die GmbH würde im HR gelöscht. Lena und Marco verlieren maximal ihre Stammanteile (CHF 20'000.–), nicht ihr Privatvermögen – dank der beschränkten Haftung der GmbH.

09 Sicherungsmittel im SchKG

Übersicht

Oft versuchen Schuldner, Vermögenswerte beiseitezuschaffen. Das Strafgesetz sanktioniert dies (Art. 163ff. StGB), aber den Gläubigern stehen auch zivilrechtliche Mittel zur Verfügung:

🔒

Arrest (Art. 271ff.)

Überfallartige Beschlagnahme von Vermögenswerten

⚖️

Anfechtungsklagen (Art. 285ff.)

Anfechtung betrügerischer Geschäfte

🏠

Retentionsrecht (Art. 283ff.)

Sicherung durch Vermieter von Geschäftsräumen

Der Arrest (Art. 271ff. SchKG)

Amtliche, **überfallartige Beschlagnahme** von Vermögenswerten, noch bevor ein Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet wurde. Wird auch an Wochenenden und nachts vollzogen! Der Schuldner erfährt erst danach davon.

Voraussetzungen (eine muss erfüllt sein):

- Schuldner hat keinen festen Wohnsitz
- Schuldner schafft Vermögen beiseite / flüchtig
- Schuldner wohnt nicht in der Schweiz, hat aber Vermögenswerte hier (Ausländerarrest)
- Schuldner ist auf Durchreise (z.B. Tourist im Hotel)
- Gläubiger hat einen Verlustschein
- Gläubiger hat einen definitiven Rechtsöffnungstitel

Wichtig: Der Gläubiger muss **konkret wissen**, wo sich der Vermögenswert befindet. Ein «Sucharrest» ist unzulässig. Nach Erhalt der Arresturkunde muss innert **10 Tagen** die Betreibung eingeleitet werden.

Anfechtungsklagen (Art. 285ff. SchKG)

Voraussetzung: Schuldner wurde fruchtlos ausgepfändet oder ist in Konkurs gefallen. Gläubiger muss einen Verlustschein haben.

Schenkungsanfechtung (Art. 286)

Schenkungen und unentgeltliche Verfügungen. Frist: **1 Jahr** zurück.

Überschuldungsanfechtung (Art. 287)

Ungewohnte Schuldtilgung, Bezahlung nicht fälliger Schulden, Pfandrecht ohne Verpflichtung. Frist: **1 Jahr** zurück.

Absichtsanfechtung (Art. 288)

Geschäfte mit erkennbarer Benachteiligungsabsicht. Frist: **5 Jahre** zurück.

🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**

Arrest auf Durchreise: Ein Gast des Hotels hinterlässt eine unbezahlte Rechnung über CHF 5'000.–. Er ist Tourist aus dem Ausland. Lena könnte beim Arrestgericht ein Arrestbegehren stellen – der Gast ist auf Durchreise, was ein Arrestgrund ist. Das Betreibungsamt könnte z.B. dessen Wertgegenstände beschlagnahmen.

---

10 Übungen zum SchKG

Aufgabe 1 – Betreibungsort

Wo ist in den folgenden Fällen die Betreibung einzuleiten?

a) Carlo Schuster (Wohnsitz Bern) hat gegen Franz Notz (Wohnsitz Winterthur) eine Forderung aus Kaufvertrag.

b) Peter Züsli (Wohnsitz München) hat gegen Fridolin Kuster (Wohnsitz Rapperswil) eine grundpfandgesicherte Forderung. Das Grundstück liegt in Luzern.

Aufgabe 2 – Wohnsitzwechsel

Dora Schnell wohnt in Chur, wird dort von ihrem Vermieter (Sitz Luzern) betrieben. Sie zieht nach Zürich. Wo ist das Fortsetzungsbegehren zu stellen?

Aufgabe 3 – Zahlungsbefehl

Alexander Knaus erhält einen Zahlungsbefehl. Was muss er tun?

a) Er meint, er habe keinen Wohnsitz in der Schweiz.

b) Aus dem ZB ist nicht ersichtlich, für welche Forderung er betrieben wird.

c) Die betriebene Forderung ist nicht fällig.

Aufgabe 4 – Rechtsöffnung

Sarah Müller hat gegen Kurt Gander ein Verfahren eingeleitet. Rechtsvorschlag wurde erhoben. Was kann sie tun mit:

a) Einem Mietvertrag mit der Verpflichtung, CHF 1'500.–/Monat zu zahlen?

b) Einem Scheidungsurteil mit Unterhalt von CHF 3'500.–/Monat?

Aufgabe 5 – Fortsetzungsbegehren

Konnte Albert Rölli am 13. Juni 2018 das Fortsetzungsbegehren stellen?

a) Schuldner wurde am 17. Mai 2018 betrieben, Teilrechtsvorschlag (CHF 3'000.– von CHF 8'000.–) am 24. Mai 2018.

b) Schuldner wurde am 26. Mai 2017 betrieben, kein Rechtsvorschlag, aber Stundung für 1 Jahr gewährt am 2. Juni 2017.

c) Betreibung am 23. Januar 2018, Fortsetzungsbegehren am 28. Februar 2018, Rückzug am 1. März 2018 wegen Stundungsbitte.

Aufgabe 6 – Anfechtungsklage

Alice Schlyfer schenkt vor der Betreibung ihre Ferienhäuser ihrem Partner. Gläubigerin Konstanze Eifrig erhält nur einen Pfändungsverlustschein. Was kann sie unternehmen?

Aufgabe 7 – Betreibungsarten

Welche Betreibungsart? a) Saalmiete gegen Gesangsverein, b) gegen Stiftung, c) gegen einfache Gesellschaft, d) Steuern gegen AG, e) grundpfandgesichertes Darlehen gegen KolG-Gesellschafter.

Aufgabe 9 – Privatkonkurs

Enzo Rüdig hat Haftstrafe verbüsst, arbeitet als Raumpfleger. 7 Betreibungen sind hängig. Was raten Sie ihm?

Aufgabe 10 – Arrest / Ausland

Andrea Meier hat CHF 200'000.– aus Vergleich zugut, Ex-Mann in Belgien, aber Wertschriftendepot von CHF 1.1 Mio. bei X-Bank in Zürich.

a) Was kann sie tun, um rasch und sicher an ihr Geld zu kommen?

b) Der Ex-Mann erhebt Rechtsvorschlag: «Betreibungsamt nicht zuständig, kein Wohnsitz in der Schweiz.» Was ist zu tun?

Aufgabe 16 – Kollokationsplan

Einzelfirma «Bernd Brummer» im Konkurs. Reinerlös CHF 12'000.–. Gläubiger:

- Autoleasing AG: CHF 3'600.– (Leasingraten)
- Ex-Frau: CHF 9'000.– (Alimente, 9 Monate vor Konkursbegehren)
- Sparbank: CHF 11'400.– (Darlehen)

Wer erhält wie viel?

Aufgabe 18 – Arrestbegehren

Hat in folgenden Fällen ein Arrestbegehren Aussicht auf Erfolg?

a) Frau Zwist auf Ferienreise, übernachtet im Hotel, erklärt, sie werde nicht bezahlen.

b) Bankkonto eines verstorbenen Drogenbarons in der Schweiz, Prozess läuft noch.

c) Fahrender hat Fernseher gekauft, nicht bezahlt, Händler vermutet Lagerschuppen in Sursee.

11 Gesellschaftsrecht – Einführung

LERNZIELE

- ✓ Sie können die einzelnen Unternehmensformen anhand ihrer wichtigsten Merkmale beschreiben.
- ✓ Sie können die Unternehmensformen hinsichtlich Vor- und Nachteilen analysieren.
- ✓ Sie können begründen, für welche Unternehmensform Sie sich bei einer Selbstständigkeit entscheiden würden.
- ✓ Sie können Zweck und Aufgaben des Handelsregisters ausführlich erläutern.
- ✓ Sie können die Konsequenzen eines HR-Eintrags korrekt benennen.
- ✓ Sie können die Grundsätze der Firmenbildung korrekt aufzeigen.
- ✓ Sie können Gründung und interne Organisation einer AG und GmbH verständlich erläutern.
- ✓ Sie können die Rechte und Pflichten eines Aktionärs korrekt benennen.
- ✓ Sie können AG und GmbH anhand eines Praxisfalls vergleichen.

Übersicht der Gesellschaftsformen

Rechtsgemeinschaften (keine jur. Personen)	Körperschaften (jur. Personen)
• Einfache Gesellschaft	• Aktiengesellschaft (AG)
• Kollektivgesellschaft (KlG)	• GmbH
• Kommanditgesellschaft (KmG)	• Genossenschaft
→ *Personengesellschaften*	• Verein
	• Kommandit-AG
	→ *Mischformen / Kapitalgesellschaft*

Merkmale einer Gesellschaft

Eine Gesellschaft ist die **vertragsmässige Verbindung** von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines **gemeinsamen Zwecks** mit gemeinsamen Kräften und Mitteln.

Drei Merkmale:

- **Vereinigung von Personen** (natürliche oder juristische)
- **Gemeinsamer Zweck**
- **Gesellschaftsvertrag** (nicht immer schriftlich nötig)

Rechtsgemeinschaft vs. Körperschaft

	Rechtsgemeinschaft	Körperschaft
Vermögen	Gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter	Alleineigentum der Gesellschaft
Haftung	Solidarische (subsidiäre) Haftung der Gesellschafter	Ausschliessliche/primäre Haftung der Gesellschaft
Grundlage	Gesellschaftsvertrag (formfrei)	Statuten (Schriftlichkeit)
Sitz	Am Tätigkeitsschwerpunkt	Frei wählbar

Die juristische Person (Art. 53 ZGB)

Eine künstlich geschaffene «Person», die fast wie eine natürliche Person behandelt wird. Sie ist rechtsfähig, handlungsfähig, partei-, betreibungs- und prozessfähig. Sie kann Verträge schliessen, Vermögen besitzen, klagen und verklagt werden. Aber: Sie kann nicht heiraten (wohl fusionieren), nicht erben etc.

Organe (Art. 55 ZGB)

Organe geben dem **Willen der juristischen Person Ausdruck**. Sie verpflichten die jur. Person durch Rechtsgeschäfte und sonstiges Verhalten. Als Organ gilt, wer effektiv und in entscheidender Weise an der Willensbildung teilhat.

Beispiele: Verwaltungsrat, GV der Aktionäre, Vorstand des Vereins, Revisionsstelle, aber auch Direktoren oder Sekretäre mit Entscheidungsbefugnissen (= faktische Organe).

Wirtschaftliche Zweckverfolgung

Gesellschaftsform	Zweck	Kaufmännisches Unternehmen
Einfache Gesellschaft	Wirtschaftlich oder ideell	Unzulässig
KolG, KmG, AG, Kommandit-AG	Typisch wirtschaftlich	Typisch
GmbH	Ausschliesslich wirtschaftlich (umstr.)	Typisch
Genossenschaft	Typisch wirtschaftlich (Förderung)	Zulässig, aber atypisch
Verein	Ausschliesslich ideell (Praxis: auch wirtsch.)	Nur bei nicht-wirtsch. Zweck

12 Das Handelsregister

Funktion und Öffentlichkeit

Das Handelsregister ist ein vom Kanton geführtes **öffentliches Register** – eine Art «wirtschaftliche Datenbank». Es gibt Auskunft über Haftungsverhältnisse, Vertretungsverhältnisse und Individualisierungsmerkmale (Firma, Zweck, Sitz).

Es steht **jedermann zur Einsicht offen** (Art. 930 OR) – ohne besonderes Interesse. Kostenlose Einsicht unter **www.zefix.ch**. Veröffentlichung im SHAB (www.shab.ch).

Eintragungspflicht vs. -berechtigung

Eintragungspflichtig

- Einzelunternehmen mit Roheinnahmen > CHF 100'000.–
- AG, Kommandit-AG, GmbH, Genossenschaft (konstitutiv!)
- KolG, KmG, kaufm. Verein (deklaratorisch)
- Stiftungen

Eintragungsberechtigt

- Verein (auch ohne wirtsch. Zweck)
- Kaufm. Unternehmen unter CHF 100'000.–

Nicht eintragungsfähig: Die einfache Gesellschaft – weder Pflicht noch Recht!

Wirkung der Eintragung

Deklaratorisch

Nur beurkundend. Die Gesellschaft besteht schon vorher (z.B. KolG, KmG).

Konstitutiv

Rechtserzeugend – Gesellschaft entsteht erst durch HR-Eintrag als jur. Person (AG, GmbH, Genossenschaft).

Folgen des HR-Eintrags:

- Pflicht zur **Buchführung** (OR 957)
- Betreibung auf **Konkurs** (Art. 39 SchKG)
- Erhöhter **Firmenschutz** (Art. 956 OR)

✅ **MERKSATZ: PUBLIZITÄTSWIRKUNG**

Positive Publizität: Was eingetragen ist, müssen Dritte kennen (unwiderlegbare Vermutung).
Negative Publizität: Was nicht eingetragen ist, müssen Dritte nicht kennen (Unkenntnis ist entschuldbar, ausser bei bösgläubigen Dritten).

13 Die Firma & Revisionspflicht

Die Firma = der Name

Juristisch ist «Firma» nur der **Name** einer Unternehmung. Wie er lauten muss, hängt von der Rechtsform ab.

Zwei Grundsätze:

- **Firmenwahrheit und -klarheit (Art. 944 OR):** Inhalt muss den Tatsachen entsprechen, keine Täuschung
- **Ausschliesslichkeit (Art. 946 OR):** Firmen müssen voneinander unterscheidbar sein. AG/GmbH/Genossenschaft mit Fantasienamen: nur einmal in der ganzen Schweiz!

Tipp: Prüfung vor Gründung auf **www.zefix.ch** und Domainnamen bei **www.switch.ch**

Revisionspflicht (Art. 727ff. OR)

Grundsätzlich alle Gesellschaften brauchen eine Revisionsstelle. Gilt für AG, GmbH, Genossenschaften, Kommandit-AG, Vereine, Stiftungen (nicht Personengesellschaften).

Ordentliche (grosse) Revision

Zwingend bei: Publikumsgesellschaften (börsenkotiert) ODER wenn 2 von 3 Schwellen in 2 Jahren überschritten:
• Bilanzsumme > CHF 20 Mio.
• Umsatz > CHF 40 Mio.
• > 250 Vollzeitstellen

Eingeschränkte (kleine) Revision

Wenn > 10 Vollzeitstellen (Art. 727a OR).

Opting-out (Verzicht)

Wenn ≤ 10 Vollzeitstellen: Verzicht auf Revisionsstelle möglich. In der Praxis sehr häufig.

14 Die Einzelunternehmung

Der Sonderfall im Gesellschaftsrecht

Eine natürliche Person führt ein kaufmännisches Gewerbe unter einer Firma. Kapital und Leitung liegen **allein bei dieser Person**.

Merkmale:

- Kapital und Leitung in einer Hand
- Gesamter Gewinn ODER Verlust für den Unternehmer
- **Unbeschränkte Haftung** mit dem Privatvermögen
- Kein spezieller Gründungsakt nötig
- Privat- und Geschäftsvermögen gemeinsam versteuert
- HR-Eintragung ab CHF 100'000.– Umsatz
- Firma = Familienname (mit/ohne Vornamen, mit/ohne Zusätze)

Häufigste Form der Selbstständigkeit – kaum Gründungskosten, keine Formvorschriften. Umwandlung in AG/GmbH oft zu einem späteren Zeitpunkt.

> ⚠️ **ACHTUNG BETREIBUNG**
>
> **Eine Einzelfirma kann nicht betrieben werden!** Die Betreibung ist gegen den **Firmeninhaber persönlich** beim Betreibungsamt am Wohnort einzuleiten.

15 Rechtsgemeinschaften

Einfache Gesellschaft (Art. 530ff. OR)

Ein Zusammenschluss von Personen auf Vertragsbasis, **ohne kaufmännisches Unternehmen**, für einen gemeinsamen Zweck. Die **Auffangform** im Gesellschaftsrecht – liegt immer vor, wenn Voraussetzungen anderer Formen nicht erfüllt sind.

Der Vertrag kann **formfrei**, ja sogar durch entsprechendes Verhalten erfolgen. Man muss sich nicht bewusst sein, eine eG zu bilden!

Haftung: Primär, unbeschränkt und solidarisch mit dem ganzen Vermögen.

Praxisrelevanz: ARGE (Baubranche), Konkubinat, fortgesetzte Erbengemeinschaften.

Kollektivgesellschaft – KlG (Art. 552ff. OR)

Mindestens zwei **natürliche Personen**, mit dem Zweck, unter gemeinsamer Firma ein kaufmännisches Gewerbe zu betreiben. Keine juristischen Personen als Gesellschafter möglich.

Haftung: Persönlich, solidarisch und unbeschränkt (Art. 568 OR) – aber subsidiär: Zuerst muss die Gesellschaft erfolglos betrieben werden. Haftung bis 5 Jahre nach Auflösung.

Firma: Alle Gesellschafternamen ODER ein Name + «& Co», bei Neugründung Fantasiename + «KlG».

Steuer: Gesellschaft ist nicht steuerpflichtig, aber Gesellschafter direkt.

> ✅ **MERKSATZ**
>
> **Vorsicht: Man kann unwissentlich eine KolG bilden!** Wenn Sie z.B. mit einem Freund ein Restaurant führen, ohne eine andere Gesellschaftsform gewählt zu haben → automatisch KolG. Und dann haften Sie unbeschränkt mit Ihrem Privatvermögen!

Kommanditgesellschaft – KmG (Art. 594ff. OR)

Wie KolG, aber mit **zwei Arten von Gesellschaftern**:

Komplementär:in

Mindestens 1 natürliche Person. **Haftet voll**, persönlich und unbeschränkt. Führt die Geschäfte.

Kommanditär:in

Natürliche oder juristische Person. Haftet nur bis zur **Kommanditsumme** (im HR eingetragen!). Darf nicht geschäftsführen.

Firma: Fantasiename + «KmG» zwingend.

> 🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**
>
> **Warum GmbH statt KolG?** Lena und Marco hätten das Hotel auch als KolG führen können – aber dann würden sie **unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen** haften. Als GmbH-Gesellschafter verlieren sie maximal CHF 20'000.– (Stammkapital). Zudem können sie sich bei der GmbH anstellen lassen und profitieren vom Arbeitnehmerschutz (ALV, Kinderzulagen).

16 Die GmbH (OR 772ff.)

Merkmale der «kleinen AG»

Die GmbH ist eine Mischform zwischen kapital- und personenbezogener Gesellschaft. **Stammkapital mindestens CHF 20'000.–**, aufgeteilt in Stammanteile (Nennwert > CHF 0.–). Muss zu **100% liberiert** sein.

Kapitalbezogene Merkmale

- Stammeinlagen am Kapital
- Stimmrecht nach Nennwert
- Mitgliedschaft grundsätzlich übertragbar

Personenbezogene Merkmale

- Treuepflicht / Konkurrenzverbot
- Gesellschafter = meist Geschäftsführer
- Mögliche Nachschusspflicht
- Alle im HR eingetragen
- Aus-/Ausschluss möglich

Gründung der GmbH

Mind. 1 Person (nat. od. jur.) → **Gesellschafts-vertrag** (öff. beurkundet) → **Statuten festlegen** → **Stammkapital einzahlen** (100%!) → **Organe wählen** → **HR-Eintrag** (konstitutiv!)

Statuten müssen enthalten: Firma + Sitz, Zweck, Höhe des Stammkapitals + Anzahl/Nennwert Stammanteile, Form der Bekanntmachungen.

Organe der GmbH

Gesellschafterversammlung

Oberstes Organ. Bestimmt Statuten, Geschäftsführer, Revisionsstelle. Genehmigt Jahresrechnung.

Geschäftsführung (Art. 809ff.)

Alle Gesellschafter sind grundsätzlich berechtigt und verpflichtet. Kann auf Dritte übertragen werden. Mind. 1 Person mit Wohnsitz in CH.

Revisionsstelle (Art. 818)

Gesetzlich vorgeschrieben. Verzicht nur bei < 10 Vollzeitstellen möglich.

Haftung und Übertragung

Haftung: Nur das **Gesellschaftsvermögen** haftet (Art. 794 OR). Statuten können Nachschusspflicht vorsehen (nicht empfehlenswert).

Übertragung der Stammanteile: Schriftlicher Vertrag nötig (Art. 785 OR). Grundsätzlich Zustimmung der Gesellschafterversammlung erforderlich (kann in Statuten angepasst werden).

Firma: Freie Wahl + zwingend «GmbH».

Steuer: Doppelbesteuerung (Gesellschaft: Gewinn, Gesellschafter: Einkommen).

---

17 Die Aktiengesellschaft (OR 620ff.)

Merkmale der AG

Kapitalbezogene Körperschaft mit **Aktienkapital von mindestens CHF 100'000.–** (aufgeteilt in Aktien). Reine Kapitalhaftung: Nur das Gesellschaftsvermögen haftet. Die AG ist eine juristische Person.

Gründung: Durch eine oder mehrere Personen. Öffentliche Beurkundung nötig. Mindestliberierung CHF 50'000.–. HR-Eintrag = konstitutiv.

Die Aktie

Ein **Wertpapier** – man muss es vorweisen können, um das Recht geltend zu machen. Mindest-Nennwert: grösser als null (seit 01.01.2023). Aktienkapital muss > CHF 100'000.– sein.

Inhaberaktie: **Abgeschafft** (Geldwäscherei-Bekämpfung). Bis 30.04.2021 in Namenaktien umzuwandeln.

Namenaktie (frei übertragbar)

Lautet auf den Namen im Aktienbuch. Übertragung durch Indossament + Eintrag im Aktienbuch. AG kann Übernahme nicht verhindern.

Vinkulierte Namenaktie

Übertragung nur mit Einwilligung des VR. Bei börsenkotierten: nur mengenmässige Beschränkung. Bei nicht-börsenkotierten: persönliche Bedingungen möglich.

Stimmrechtsaktien: Tieferer Nennwert (min. 1/10), gleiche Stimmkraft. Müssen voll liberierte Namenaktien sein. Ermöglichen Beherrschung trotz Minderheitsbeteiligung.

Partizipationsschein (PS): Aktie ohne Stimmrecht. Max. das Doppelte des Aktienkapitals.

Rechte und Pflichten der Aktionäre

Vermögensrechte

- Dividende
- Liquidationserlös
- Bezugsrechte bei Kapitalerhöhung

Mitwirkungsrechte

- GV-Teilnahme + Stimmrecht
- Einberufung + Traktandierung
- Meinungsäusserungs-/Antragsrecht

Schutzrechte

- Information + Kontrolle
- Sonderprüfung
- Anfechtung von GV-Beschlüssen
- Verantwortlichkeitsklage

Einzige Pflicht: **Einzahlung der übernommenen Aktien** (Art. 680 OR).

Die drei Organe der AG

Generalversammlung (Art. 698ff.)

Oberstes Organ. Alle Aktionäre. Jährlich mind. 1×. Statuten, Wahl VR/Revisionsstelle, Jahresrechnung, Gewinnverteilung, Décharge.

Verwaltungsrat (Art. 707ff.)

Geschäftsführendes Organ. Mind. 1 Mitglied. Kompetenzvermutung zu seinen Gunsten. Kann Geschäftsleitung einsetzen. Behält immer Oberaufsicht. Sorgfalts-/Treuepflicht (Art. 717 OR)!

Revisionsstelle (Art. 727ff.)

Kontrollfunktion. Unabhängig. Prüft Buchführung + Jahresrechnung. Meldepflicht bei Verstössen und Überschuldung.

⚠️ **VERANTWORTLICHKEITSKLAGE**

Es besteht KEINE absolute Sicherheit, dass man in einer AG nicht persönlich haften muss! Bei unsorgfältigem Management können Aktionäre gegen den VR vorgehen. Bei Nachweis von Absicht oder Fahrlässigkeit haftet der VR persönlich.

Schutz des Aktienkapitals

Das Aktienkapital ist der Sicherungsfonds für die Gläubiger. Wichtigste Schutzmechanismen:

- **Mindestaktienkapital** CHF 100'000.– / Liberierungspflicht
- **Verbot der Einlagenrückgewähr** (Art. 680 Abs. 2 OR)
- **Ausschüttungsverbot** aus Aktienkapital und gesetzlichen Reserven
- **Zwang zur Reservenbildung** (5% des Gewinns, bis 20% des AK)
- **Verbot der Aktienausgabe unter Nennwert**
- Beschränkung des Erwerbs eigener Aktien

Bei finanzieller Schieflage:

- **Kapitalverlust** (Hälfte AK + Reserven nicht gedeckt) → VR muss GV einberufen + Sanierung vorschlagen (Art. 725 Abs. 1 OR)
- **Überschuldung** (Forderungen > Aktiven) → Gericht benachrichtigen → Konkurs (Art. 725a OR)

🏨 **FALLBEISPIEL HOTEL ALPENBLICK**

Umwandlung in AG? Lena und Marco überlegen, ob sie die GmbH in eine AG umwandeln sollen. **Vorteile AG:** Leichtere Kapitalbeschaffung, anonymere Beteiligung. **Nachteile:** Mindestkapital CHF 100'000.– (statt 20'000.–), mehr Formvorschriften, höhere Gründungskosten, Doppelbesteuerung. Fazit: Für ihr Boutique-Hotel reicht die GmbH vorerst aus. Eine Umwandlung wäre über das Fusionsgesetz möglich.

18 Übungen zum Gesellschaftsrecht

Fall 1 – Wohngemeinschaft

Ivo und Zeno gründen eine Wohngemeinschaft, um die Wohnkosten im Studium klein zu halten. Ist die Rechtsform der einfachen Gesellschaft zulässig? Wer führt die Geschäfte? Wer vertritt nach aussen? Wer haftet?

Fall 2 – Überschuldete KmG

Die KmG «Meier, Müller & CIE» ist überschuldet. 3 vollhaftende Gesellschafter, Kommanditär hat CHF 30'000.– noch nicht eingezahlt. Ungedeckte Schulden: CHF 120'000.–. Meier ist zahlungsunfähig.

a) Gegen wen richtet sich eine Betreibung?

b) Ab wann können Gesellschafter haftbar gemacht werden?

c) Bei wem werden ungedeckte Schulden geltend gemacht?

Fall 3 – AG-Gründung

Logos AG: Gründungsversammlung 20. Mai, Urkunde 25. Mai, Eingang HR-Amt 27. Mai, HR-Eintrag 22. Juni, SHAB-Publikation 20. August. Wann ist die Gesellschaft entstanden?

Fall 4 – GmbH-Stimmrecht

Ballon GmbH, Stammkapital CHF 20'000.–. Ingo: CHF 12'000.–, Aldo: CHF 8'000.–. Beide Geschäftsführer. Wie viele Stimmen hat jeder in der Gesellschafterversammlung und in der Geschäftsführung?

Fall 6 – Einfache Gesellschaft prüfen

a) Anton, Bruno und Christian gründen eine AG → eG? b) Coni und Michel betreiben gemeinsam das Kino Paradiso → eG? c) Erbengemeinschaft → eG?

Fall 9 – KolG «Pastaland»

Gebrüder Meier führen KolG «Pastaland Meier und Co.» Eine GmbH soll als neuer Gesellschafter aufgenommen werden und statt Miete einen Beitrag leisten. Durfte die GmbH aufgenommen werden?

Fall 10 – HR-Eintrag vergessen

Anton, Bruno und Christian gründen eine KolG für ein Hotel, vergessen aber den HR-Eintrag. Hat dies Konsequenzen?

Fall 12 – Freizeitpark AG

Gemeinde Lyss gründet AG mit Fun GmbH und KolG Zeller & Co. AK CHF 100'000.–. Gemeinde erhält 100 Stimmrechtsaktien à CHF 500.– (50% liberiert). Fun GmbH und Zeller & Co. je 25 Namenaktien à CHF 1'000.– (20% liberiert). Leidet die AG an einem Mangel?

Fall 13 – Backwarentech AG

AK CHF 100 Mio.: 1'000'000 Namenaktien à CHF 20.– + 800'000 Namenaktien à CHF 100.– (börsenkotiert). Aktien à CHF 20.– vinkuliert. Jede Aktie = 1 Stimme.

a) Ist «AG» zwingend?

b) Warum kennt der VR alle stimmberechtigten Inhaber?

c) Wie heissen Aktien mit tieferem Nennwert aber gleicher Stimmkraft?

d) Voraussetzungen für solche Aktien?

e) Vinkulierung: Schweizer Bürgerrecht als Bedingung zulässig?

Fall 14 – AG-Aussagen bewerten

a) AG kann auch für nicht-wirtschaftliche Zwecke gegründet werden.
b) Jede Statutenänderung muss öffentlich beurkundet werden.
c) Wer Aktien nicht rechtzeitig einzahlt, schuldet Verzugszinsen.
d) Die Haftung ist beschränkt auf das Aktienkapital.
e) Nennwert darf nie unter 10 Franken herabgesetzt werden.
f) Wahl des Direktors = Aufgabe der GV.
g) Bei vinkulierten Aktien: VR kann ohne Gründe ablehnen.
h) Austritt aus AG mit 6-monatiger Frist möglich.